ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫЛЫҚ МОНТОРИНГІ АГЕНТТІГІ

Ойын бизнесі саласындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды алдын ала тергеуге қатысты

(Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 307-бабы)

ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Астана қаласы, 2025 жыл

УОК 343
КБК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Даулетов А.Б.
Құмар ойындар саласындағы қылмыстық құқықбұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 307-бабы): Әдістемелік ұсынымдар. Қаржылық мониторингі агенттігі. – Астана, 2025. – 13 б.

Осы Әдістемелік ұсынымдар Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторингі агенттігімен құмар ойындар саласындағы қылмыстық құқықбұзушылықтарды сотқа дейінгі тергеп-тексеру мақсатында әзірленген. Әдістемелік ұсынымдарда Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 307-бабы бойынша сенімді дәлелдемелік базаны қалыптастыру және цифрлық іздерді толық сақтауды қамтамасыз ету мақсатында ойын жабдықтарын қарау мен алып қою рәсімдерінің стандарттары баяндалған. Ұсынылған алгоритмдерді нақты сақтау аса маңызды ақпараттың жоғалу қаупін барынша азайтып, тергеп-тексеру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Әдістеме құқық қорғау және арнайы органдар қызметкерлеріне, прокурорларға, судьяларға, мемлекеттік қызмет саласындағы басшыларға, оқытушылар мен ғалымдарға, сондай-ақ кең бейінді заңгерлерге арналған.

УОК 343
КБК 67.411

© Қаржылық мониторинг агенттігі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

1. НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР **Ошибка! Закладка не определена.**

2. ОЙЫН ТЕРМИНАЛДАРЫН ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР ТӘРТІБІ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.1. Аппараттық және бағдарламалық құрам.... **Ошибка! Закладка не определена.**

2.2. Тексеру және тәркілеудің кезең-кезең алгоритмі..... **Ошибка! Закладка не определена.**

3. «АУА РУЛЕТКАСЫ» ЖӘНЕ «ЭЛЕКТРОНДЫ ПОКЕР ҮСТЕЛДЕРІ» АҚК-НЫ ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР ТӘРТІБІ.....**Ошибка! Закладка не определена.**

3.1. Құрылымдық ерекшеліктері ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

3.2. Тексеру және тәркілеудің кезең-кезең алгоритмі..... **Ошибка! Закладка не определена.**

4. ЭЛЕКТРОНДЫҚ (ИНТЕРНЕТ) КАЗИНОНЫ ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР ТӘРТІБІ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Тергеу әрекеттерінің алгоритмі..... **Ошибка! Закладка не определена.**

5. БАСҚАРУ СЕРВЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТӘРКІЛЕУ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

5.1. Дереккөзді анықтау тәртібі..... **Ошибка! Закладка не определена.**

5.2. Серверді тексеру және тәркілеу тәртібі. **Ошибка! Закладка не определена.**

КІРІСПЕ

Заңсыз ойын бизнесі – көлеңкелі экономиканың маңызды әрі жоғары технологиялық сегменті, мемлекет қаржы жүйесіне зиян келтіретін заңсыз шаруашылық әрекеттердің жиынтығы. Қазақстан Республикасында мұндай қызметті ұйымдастыру үшін Қылмыстық кодекстің 307-бабында қылмыстық жауапкершілік қарастырылған.

ҚР заңнамасы ойын мекемелерін орналастыруды қатаң шектейді: казино мен ойын автоматтары залдары тек арнайы белгіленген екі аумақта заңды түрде жұмыс істей алады — Қапшағай су қоймасының жағасында және Ақмола облысы Щучинск ауданы аумағында.

Құқық қорғау органдары үшін негізгі мәселе – осы бизнестің технологиялық негізі. Ұйымдастырушылар қазіргі заманғы, үнемі модификацияланатын аппараттық-құрылымдық кешендерді (АҚК) пайдаланады, олардың басты мақсаты — сандық дәлелдерді жасыру және дәлелдеу процесін қиындату.

Сондықтан тергеудің сәтті өтуі, дәлелдерді анықтау және дәлелдемелік базаны қалыптастыру үшін IT саласының мамандарын міндетті түрде тарту қажет.

Осы қылмыстардың ерекшелігін және оларға қарсы күрес әдістерін жақсы түсіну үшін негізгі терминология мен технологиялық аспектілерді зерделеу қажет.

1. НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

Аппараттық-құрылымдық кешен – ақпараттық процестерді қамтамасыз ететін бағдарламалық және техникалық құралдардың жиынтығы.

Сервер – арнайы қызметтік бағдарламалық қамтамасыз етуді (әр түрлі тапсырмалар серверлерін қоса) орындауға арналған арнайы компьютер немесе арнайы жабдық.

Электрондық есептеу машинасы (ЭЕМ) – ақпаратты автоматты өңдеуге, есептеулер жүргізуге және автоматты басқаруға арналған техникалық, аппараттық және бағдарламалық құралдар кешені. Негізгі функционалдық элементтер (логикалық, сақтау, индикациялық және т.б.) электрондық элементтерде орындалған.

Букмекерлік кеңсе – ойын бизнесін ұйымдастырушымен қатысушылар арасында ерікті түрде парі жасауға арналған ойын мекемесі.

Ойын жабдығы – құмар ойындарды өткізуге арналған құрылғылар немесе аспаптар.

Ойын мекемесі – осы Заңда белгіленген талаптарға сәйкес құмар ойындар мен (немесе) ұтысқа байланысты парилер өткізілетін ғимарат, бөлме немесе құрылыстар.

Электрондық казино – аппараттық-құрылымдық кешенді және (немесе) интернет-ресурсты қолданатын, Интернет желісі және (немесе) электрондық ақша арқылы құмар ойындарды нақты уақыт режимінде ұйымдастыру мен өткізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін және ұтыс алуды көздейтін мекеме.

Желілік трафик – белгілі бір уақыт аралығында компьютерлік желі арқылы берілетін ақпарат көлемі.

Құмар ойын – қатысушылар арасында немесе ойын бизнесін ұйымдастырушымен оқиғаның нәтижесіне байланысты, ұтысты көздейтін тәуекелге негізделген келісім.

Қатты магниттік дискідегі сақтау құрылғысы (ҚМДҚ) – магниттік жазу принципіне негізделген, ерікті қолжетімділікпен ақпарат сақтау құрылғысы (ақпаратты сақтау құрылғысы).

Бұл айырмашылықтарды түсіну тек теориялық ғана емес, практикалық маңызы бар. АҚК-ның «электрондық казино» екенін, мысалы, заңды терминал емес екенін анықтау және тек клиенттік машиналарды емес, орталық «серверді» табу – ҚК 307-бабы бойынша дәлелдемелік базаның ядросын қалыптастырады.

2. ОЙЫН ТЕРМИНАЛДАРЫН ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР ТӘРТІБІ

Ойын терминалдары — заңсыз ойын бизнесінде ең жиі қолданылатын жабдық түрі.

Олардың автономды сыртқы көрінісі алдамшы болуы мүмкін; көбіне олар ірі орталықтандырылған желінің тек клиенттік бөлігі болып табылады.

Тергеушінің басты міндеті – тек құмар ойын өткізілген фактісін тіркеу ғана емес, сонымен қатар олардың желілік өзара әрекеттесуін және орталықтандырылған басқаруды дәлелдейтін материалдарды жинау болып табылады.

2.1. Аппараттық және бағдарламалық құрам

Стандартты ойын терминалы келесі компоненттерден тұратын аппараттық-құрылымдық кешен болып табылады:

- **Жүйелік блок:** терминалдың ядросы, оған орталық процессор, жедел жады және бағдарламалық қамтамасыз ету сақталатын қатты магниттік дискідегі сақтау құрылғысы (ҚМДҚ) кіреді.
- **Сенсорлық дисплей:** ойыншының бағдарламамен өзара әрекеттесуін қамтамасыз ететін енгізу-шығару құрылғысы.
- **Ақшаны қабылдау/шығару құрылғылары:** купюра қабылдағыштар, монета қабылдағыштар, ұтысты немесе чек шығару диспенсерлері.

- **Желілік құрылғы:** әдетте интернетке қосылу және басқарушы сервермен байланысу үшін модем.
- **Бағдарламалық бөлік:** операциялық жүйе (мысалы, Windows, Linux) және оның үстіне орнатылған ойын қосымшалары.

2.2. Тексеру және тәркілеудің кезең-кезең алгоритмі

1. **Үзіліссіз жұмысын қамтамасыз ету.** Терминалды электр желісінен ажыратуға кез келген әрекетті дереу тоқтату қажет. Бұл ойын сеансын, уақытша файлдарды және оперативтік жадыдағы деректерді сақтау үшін өте маңызды, себебі олар серверге қосылу туралы ақпаратты қамтуы мүмкін. Егер терминал күту режимінде болса, ойын процесін іске қосу және оны кейінгі тіркеу үшін купюра қабылдағыш арқылы минималды ақша салу ұсынылады.
2. **Көрнекі тексеру және бағдарламалық қамтамасыз етуді тіркеу.** Монитордағы бейнені мұқият зерттеу қажет. Тексеру протоколында интерфейстің барлық көрінетін элементтері толық сипатталуы керек: ойын қосымшасының атауы, қолжетімді ойындардың тізімі, ағымдағы баланс (кредиттер), ставкалар, ұтыстар және басқа кез келген қызметтік ақпарат.
3. **Фото- және видеофиксация жүргізу.** Фото және видео арқылы тіркеу қажет:
    - терминалдың жалпы көрінісі және оның бөлмедегі орналасуы;
    - корпустың барлық сериялы нөмірлері, инвентарлық белгілері және жазбалары;
    - ойын қосымшасымен өзара әрекет процесі (ойынды таңдау, ақша салу, ойын процесі, баланстың көрсетілуі).

4. **Басқару құрылғыларын іздеу.** Терминалды қашықтықтан басқару үшін персонал қолдануы мүмкін мобильді телефондар, планшеттер, ноутбуктар немесе стационарлық компьютерлерді анықтау мақсатында бөлмені мұқият тексеру қажет. Тәркіленген құрылғыларда басқаруға арналған арнайы қосымшаларды, кредиттерді есепке алу туралы SMS-хабарламаларды немесе мессенджердегі хабарламаларды, сондай-ақ есептік деректер мен статистикалық файлдарды іздеу керек.
5. **Қосылыстарды белгілеу.** Кабельдерді (қуат, желі, периферияльық құрылғылар) ажыратпас бұрын, әр кабельді және терминал корпусындағы сәйкес портты міндетті түрде белгілеу қажет. Бұл кешенді зерттеу жүргізу үшін сарапшыға зертханалық жағдайда дұрыс жинауға мүмкіндік береді.
6. **Тәркілеу кезінде сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету.** Терминалды оны тасымалдау кезінде бүтіндігін қамтамасыз ететіндей етіп орау қажет. Қатты соққы мен дірілді болдырмауға ерекше назар аудару керек, себебі олар қатты магниттік дискідегі сақтау құрылғысына (ҚМДҚ) зақым келтіріп, деректердің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Электрондық рулеткалар мен покер үстелдері сияқты күрделі жүйелер біртұтас локалды желі болып табылады және оларды тексеруге кеңейтілген тәсілді талап етеді.

Тергеудегі IT-маманның рөлі – толық дәлелдемелік базаны жинау үшін таратылып отырған ойындардың серверін анықтау.

Бұл күрделі міндет, өйткені серверлік жабдық ойын мекемесінің өзінен физикалық қашықтықта орналасуы мүмкін.

3. «АУА РУЛЕТКАСЫ» ЖӘНЕ «ЭЛЕКТРОНДЫ ПОКЕР ҮСТЕЛДЕРІ» АҚК-НЫ ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР ТӘРТІБІ

Салыстырмалы түрде автономды ойын терминалдарынан айырмашылығы, «Ауа рулеткасы» және «Электрондық покер үстелі» кешендері бірнеше компоненттен тұратын аппараттық-құрылымдық кешендер (АПК) болып табылады және локалды желіге біріктірілген.

Оларды тексеру кезінде басты назар желінің архитектурасын, жеке компоненттер арасындағы байланыстарды және орталық басқару элементін анықтауға аударылады, ол көбінесе кассир-оператордың жұмыс орны болып табылады.

3.1. Құрылымдық ерекшеліктері

«Ауа рулеткасы» АҚК бірнеше ойын орнынан (жүйелік блок + сенсорлық монитор) және нөмірленген доптар мен ауа үрлегіштен тұратын орталық электромеханикалық құрылғыдан тұрады, ол кездейсоқ сандар генераторы қызметін атқарады.

«Электрондық покер үстелі» АПК бірнеше ойын орнынан сенсорлық мониторларымен тұрады, олар орталық электрондық тақта (монитор) айналасына біріктірілген, онда карталарды араластыру және тарату процесі көрсетіледі. Крупьенің рөлін орталық ЭЕМ атқарады.

3.2. Тексеру және тәркілеудің кезең-кезең алгоритмі

1. **Маманды тарту.** Бұл кезеңде компьютерлік-техникалық зерттеулер маманының қатысуы өте маңызды. Тек ол ғана желінің архитектурасын дұрыс анықтап, барлық түйіндерін (жасырындарын қоса) идентификациялап, желілік өзара әрекеттесудің сандық дәлелдерін дұрыс жинай алады.

2. **Кассир-оператордың жұмыс орнын блоктау.** Оперативтік қызметкерлер кассир-оператордың компьютерін физикалық бақылауға дереу алу керек. Негізгі міндет – есептеу бағдарламасынан шығуды, белсенді сеанстарды

жабуды және ойыншылардың ақша, кредит және ұпай статистикасын жасыруға бағытталған басқа әрекеттерді болдырмау.

3. **Дәлелдерді жоюды болдырмау**. Персонал ақпаратты жоюға әрекет етуі мүмкін екенін ескеру қажет. АПК-ның негізгі элементтерін, мысалы сервер немесе желілік коммутаторларды шұғыл өшіруге арналған жасырын қосқыштар («рубильниктер») немесе бағдарламалық құралдарды («тревожные кнопкалар») тез анықтау қажет.

4. **Барлық элементтердегі бағдарламалық қамтамасыз етуді тексеру және тіркеу.** Барлық ойын орындарындағы, сонымен қатар орталық тақта немесе оператор мониторындағы экрандағы бейнелерді мұқият тексеріп, протоколда сипаттау қажет. Баланстар, ағымдағы ставкалар, ойын тарихы және басқа маңызды ақпарат тіркеледі.

5. **Ойын процесін фото- және видеофиксациялау.** Тек экрандағы статикалық бейнелерді емес, ойын орындары мен орталық модуль арасындағы өзара әрекетті көрсететін ойын процесінің динамикасын құжаттау қажет (мысалы, бір терминалда жасалған ставканың жалпы жүйеде қалай көрінетінін).

6. **Барлық қосылыстарды тіркеу және белгілеу.** Күрделі АПК үшін бұл қадам өте маңызды. Барлық желілік және периферияльық кабельдер мен порттарды мұқият белгілеу қажет, бұл зертханалық жағдайда локалды желінің толық қайта құруына мүмкіндік береді.

7. **Тәркілеу кезінде бүтіндікті қамтамасыз ету.** Ойын орындарын, орталық модульдерді, серверлер мен желілік жабдықтарды қоса, кешеннің барлық компоненттерін мұқият орау және тасымалдау қажет.

Локалды АҚК-ларды тексеру маңызды қадам болып табылады, бірақ одан да күрделі міндет – интернет-казино қызметін тергеу, онда негізгі инфрақұрылым Интернет желісінде жасырылған.

4. ЭЛЕКТРОНДЫҚ (ИНТЕРНЕТ) КАЗИНОНЫ ТЕКСЕРУ КЕЗІНДЕГІ ӘРЕКЕТТЕР ТӘРТІБІ

Электрондық казинолар – ең жоғары деңгейдегі құпиялылыққа ие жүйелер болып табылады, көбінесе заңды букмекерлік кеңселердің артқы жоспары ретінде маскировка жасайды.

Негізгі қиындық — негізгі инфрақұрылым (серверлер) оқиға орнынан тыс орналасуы мүмкін, және тексерудің басты мақсаты — сол серверлердің интернет-адрестерін көрсететін дәлелдерді жинау.

Тергеу әрекеттерінің алгоритмі

1. **Маманның қатысуын қамтамасыз ету.** Мұнда маманның рөлі — нақты уақытта желілік белсенділікті талдау арқылы мекемедегі компьютерлер деректер алмасып жатқан IP-мекенжайларды жедел анықтау.

2. **Кассир-оператор жұмыс орнын бақылау.** Ойын интернет-ресурстарына қатынау, қаржылық есеп жүргізу, ойыншылардың аккаунттарына қаражат аудару және ұтыстарды төлеу жүзеге асырылатын басқарушы ПК-ға қол жеткізу қажет.
3. **Дәлелдерді жою әрекеттерін болдырмау.** Браузерлерді жабуға, ойын сайттарындағы есептік жазбалардан шығуға, шолғыш тарихын жоюға немесе жүйені «тазағыш» бағдарламалар арқылы тазалауға қатаң тыйым салу керек. Бұл әрекеттер кез келген уақытта негізгі дәлелдерді қайтымсыз жоя алады.
4. **Бағдарламалық қамтамасыз етуді тексеру және егжей-тегжейлі сипаттау.** Протоколда барлық ашық веб-беттерді (толық URL-адреспен), ойын платформаларының интерфейстерін, шолғыш тарихын, сақталған құпиясөздер мен сервер мекенжайларын қамтуы мүмкін конфигурациялық файлдарды мұқият құжаттау қажет.
5. **Фото- және видеофиксация жүргізу.** Онлайн ойын процесін көрсететін барлық экрандарды, сондай-ақ қаржылық транзакцияларды, толтыру және төлем тарихын бейнелейтін бағдарламалар интерфейстерін видеоға түсіру қажет.
6. **Жабдықты дұрыс тәркілеу.** Тек клиенттік компьютерлерді ғана емес, сонымен қатар барлық желілік жабдықтарды — маршрутизаторлар, модемдер, коммутаторлар т.б. тәркілеу керек. Бұл құрылғылардың конфигурациясында немесе журнал файлдарында желілік қосылымдар туралы маңызды деректер болуы мүмкін.

Барлық аталған іс-әрекеттердің басты мақсаты — ақпарат жинау арқылы орталық басқарушы сервердің интернеттегі мекенжайларын анықтау және оның орналасқан жерін кейіннен белгілеу.

5. БАСҚАРУ СЕРВЕРІН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ ТӘРКІЛЕУ

Басқарушы серверді анықтау және тәркілеу — тергеудің кульминациялық сатысы болып табылады.

Дәл осы серверде заңсыз ойын бизнесінің ауқымы, ұйымдастырушылары және барлық қатысушылар туралы ең толық дәлелдемелік база сақталған.

5.1. Дереккөзді анықтау тәртібі

1. **Жергілікті желіге қол жеткізу**. **Оперативтік қызметтің міндеті:** маманға ойын мекемесінің жергілікті желісіне (ЖЖ) толық қолжетімділікті қамтамасыз ету**.**

2. **Клиенттік машиналарды талдау**. **Маманның міндеті:** ойын залы ішіндегі персоналдық компьютерлерді (ПК) тексеріп, ойын қосымшаларының конфигурациялық файлдарын іздеу — оларда сервердің IP-мекенжайы, домендік атауы немесе жабдық идентификаторы болуы мүмкін.

3. **Желілік трафикті ұстап алу**. **Маманның міндеті:** кіріс/шығыс трафикті ұстап алу және талдау үшін «Wireshark», «Smartsniff», «Netstat agent» сияқты бағдарламалық құралдарды қолдану; мақсат — ойын машиналары деректер алмасатын адресін анықтау.

4. **Алынған деректерді талдау**. **Маманның міндеті:** желілік трафикті сараптап, сервердің IP-мекенжайы немесе домендік атауын анықтау.

5. **Орналасқан жерін анықтау**. **Оперативтік қызметтің міндеті:** маман ұсынған деректер негізінде интернет-провайдерге ресми сұрау жолдап, сервердің физикалық орналасқан жері мен оның иесі туралы ақпарат алу. Жылдам, бірақ процессуалдық емес алдын ала тексеру үшін ашық қолжетімді интернет-қызметтерді (мысалы, whois-қызметтері, 2ip.ru) пайдалануға болады — олар провайдер және IP-мекенжайының геолокациясы туралы алдын ала мағлұмат беріп, ресми сұрауды дайындауға көмектесуі мүмкін.

6. **Шақыруды ұйымдастыру**. **Оперативтік қызметтің міндеті:** орналасқан жер анықталғаннан кейін маманды тарту арқылы серверлік жабдықты тексеру және тәркілеу үшін оқиға орнына шығуды ұйымдастыру.

5.2. Серверді тексеру және тәркілеу тәртібі

- **Аутентификациялық деректерді алу**: Оперативтік қызметтің бірінші кезектегі міндеті — қатысушылардан серверге кіру үшін логин мен құпиясөзді алу.

- **Дұрыс өшіру:** Кіру деректері жоқ болса, маман сервердің операциялық жүйесін дұрыс аяқтауын қамтамасыз етуі керек. Қуатты кенеттен өшіру қабылданбайды, себебі бұл оқиға орнында жұмыс істеудің негізгі

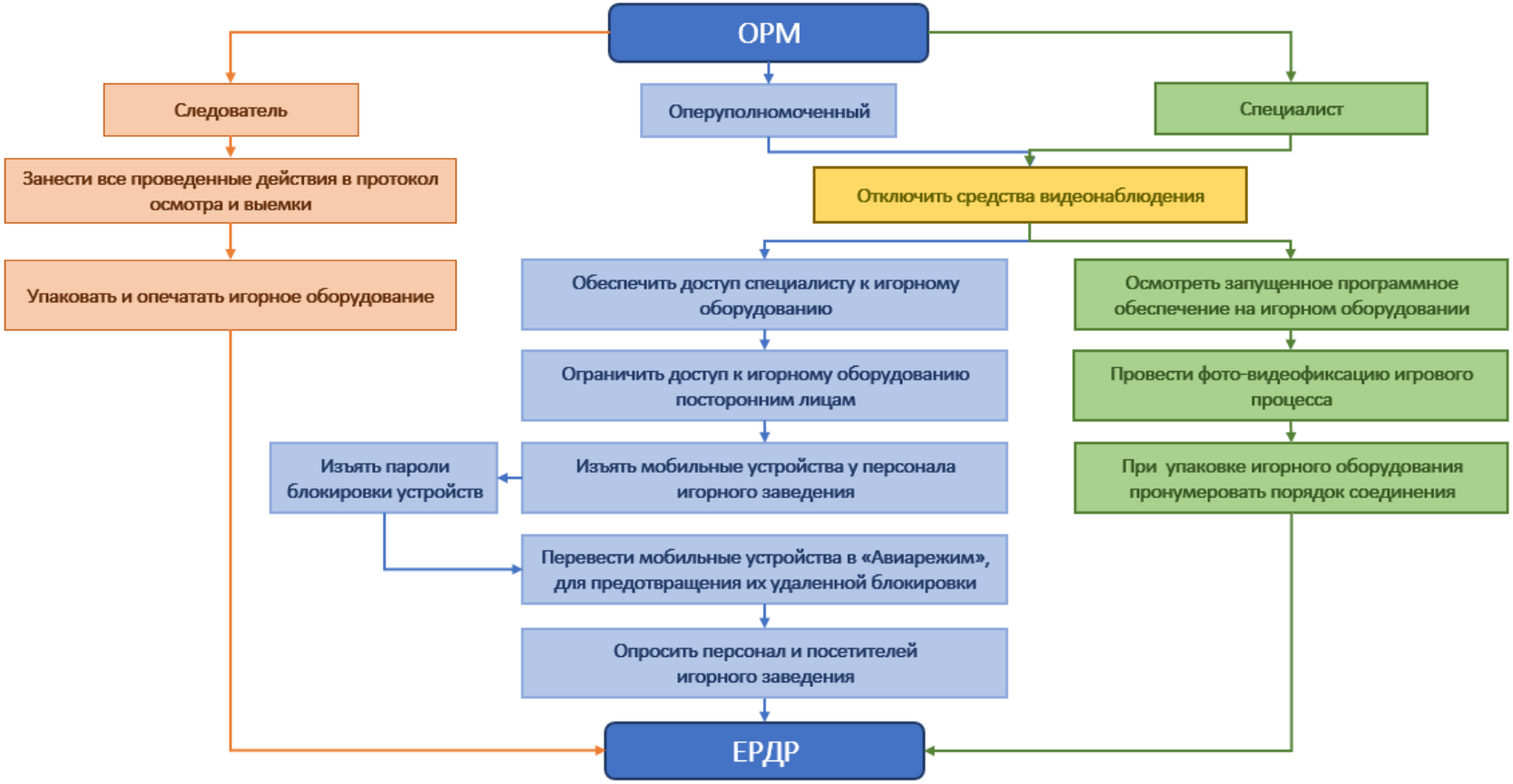
принципін бұзып, файлдық жүйе мен дерекқорларды қайтымсыз зақымдауы мүмкін.

- **Орау және тасымалдау:** Серверлік жабдықты зертханалық жағдайда кейінгі егжей-тегжейлі зерттеу үшін дұрыс орау, мөрлеу және тасымалдау жөнінде нұсқаулық беру.

Берілген нұсқаулықты қатаң сақтау, әр кезеңдегі кәсіби әрекет пен үйлесімділік жинақталған дәлелдемелік базаның сапасын және даулығын тікелей анықтайды.

Көрсетілген тәртіптен кез келген ауытқу негізгі дәлелдердің жоғалу қаупін тудырады, бұл бүкіл тергеудің нәтижесіне қауіп төндіреді. Сіздің дәлдігіңіз заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырушыларға салынатын жазаның орындалуын қамтамасыз етеді.

Приложение

БЛОК-СХЕМА

действий СОГ при проведении ОРМ в сфере организации незаконного игорного бизнеса